

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1072/2531

นางสาว สุนัน ทา นุ่ม เจริญ  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ข้อบังคับของจำเลยกำหนดให้พนักงานประจำรายวันมีสิทธิลาป่วยในปีหนึ่งได้ไม่เกิน 30 วัน พนักงานประจำรายวันที่เป็นหญิงมีสิทธิลาป่วยเกี่ยวกับการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 45 วัน หรือพนักงานประจำรายวันมีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ไม่เกิน 20 วันนั้น เป็นกรณีที่แบ่งแยกสิทธิในการลาหยุดงานแต่ละประเภทไว้ต่างหากจากกัน โดยลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานในแต่ละประเภทได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดมิได้หมายความว่าลูกจ้างจะมีสิทธิลาหยุดงานผิดประเภทได้หรือลาหยุดงานประเภทใดเป็นเวลานานมากน้อยเท่าใดก็ได้เพียงแต่วันลาต้องไม่เกินยอดรวมของวันลาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ลาป่วยเกินกำหนด โดยจำเลยได้บอกกล่าวตักเตือนเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนแล้วว่า หากโจทก์ลาป่วยเกินกำหนดอาจถูกพิจารณาเลิกจ้างนั้น เป็นคำสั่งที่มีเหตุสมควร และมีใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม.

---

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมขอให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของจำเลย และให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าได้เลิกจ้างโจทก์ตามข้อบังคับถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม  
ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณาโจทก์จำเลยแถลงรับความมีอยู่และความถูกต้องของเอกสารซึ่ง  
แต่ละฝ่ายส่งต่อศาล และแถลงไม่สืบพยานโดยขอให้ศาลวินิจฉัยไปตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'โจทก์อุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ลาป่วยนั้น  
โจทก์ได้รับอนุญาตจากจำเลยแล้ว และตามข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 45 ข้อ 9.2  
กำหนดให้พนักงานประจำรายวันมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วัน ข้อ 10.2 กำหนดให้  
พนักงานประจำรายวันมีสิทธิลาเกี่ยวกับการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 45 วันเมื่อรวมสิทธิ  
ในการลาป่วยของโจทก์แล้ว โจทก์มีสิทธิลาป่วยรวมทั้งสิ้น 75 วันแต่โจทก์เพิ่งลา  
ป่วยเพียง 49 วันจึงเหลือสิทธิไว้ในการลาป่วยอีก 26 วันและตามข้อ 11.1 กำหนดให้  
โจทก์มีสิทธิลาอีกได้อีกไม่เกิน 20 วันซึ่งโจทก์ใช้สิทธิลาอีกไปแล้ว 10 วันยังเหลืออยู่  
อีก 10 วัน ฉะนั้นโจทก์จึงใช้สิทธิลายังไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับของจำเลย การที่  
จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นการเลิกจ้าง  
ไม่เป็นธรรมพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฉบับที่  
45ว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างลาพ.ศ.2524 ข้อ 9.2 ซึ่ง  
กำหนดให้พนักงานประจำรายวันมีสิทธิลาป่วยในปีหนึ่งได้ไม่เกิน 30 วัน ข้อ 10.2  
กำหนดให้พนักงานประจำรายวันที่เป็นหญิงมีสิทธิลาป่วยเกี่ยวกับการคลอดบุตรได้  
ไม่เกิน 45 วันหรือข้อ 11.1 กำหนดให้พนักงานประจำรายวันมีสิทธิลาอีกส่วนตัวได้  
ไม่เกิน 20 วันนั้น เป็นกรณีที่ข้อบังคับของจำเลยแบ่งแยกสิทธิในการลาหยุดงาน  
แต่ละประเภทไว้ต่างหากจากกัน โดยลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานในแต่ละประเภทได้ไม่

เกินจำนวนที่กำหนด มิได้หมายความว่าลูกจ้างจะมีสิทธิลาหยุดงานผิดประเภทได้ หรือลาหยุดงานประเภทใดเป็นเวลามากน้อยเท่าใดก็ได้ เพียงแต่วันลาต้องไม่เกิน ยอดรวมของวันลาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของจำเลยนั้น เมื่อคดีได้ความว่าการ ที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ลาป่วยเกินกำหนดตามข้อบังคับของจำเลยโดย จำเลยได้บอกกล่าวตักเตือนเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนแล้วว่าหากโจทก์ลาป่วยเกิน กำหนดตามข้อบังคับของจำเลย อาจถูกพิจารณาเลิกจ้างนั้น ถือได้ว่าจำเลยได้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของจำเลยแล้วคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวข้าง ต้นจึงเป็นคำสั่งที่มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ และมีใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็น ธรรมดังที่โจทก์อุทธรณ์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |